

12. 3.(일) 12:00 이후 보도하여 주시고, 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의 바랍니다.



창원지방검찰청 통영지청

전문공보담당자 부장검사 최성수

전화 055-640-4324 / 팩스 055-640-4643

보 도 자 료

2023. 12. 3.(일)

360억 원 대출을 알선하고 역대 수수료를 취득한 대출 브로커 및 은행지점장 구속 기소

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황 등 (제11조 제1항)

- '23. 11. 30. 창원지검 통영지청 형사1부(부장검사 조영성)는 대출브로커들이 대출 알선 후 60억 원을 수수하였다는 사건에서, 대출브로커가 대출 실행일에 현금을 인출한 정황이 있어 **전면 재수사**한 결과,
 - **대출브로커가** 평소 친분이 있는 울산 甲새마을금고 은행지점장으로 부터 토지담보신탁 사전 승인의 편의를 제공받아 토지주들로부터 담보신탁 동의를 받고 **360억 원 대출 실행 후 60억 원을 수수료로 받고**,
 - 대출브로커 주거지 압수수색, 이메일 압수수색, 휴대전화 포렌식 등 **강제수사**를 통해 **은행지점장이 대출 편의 제공 대가로 현금 2억 원을 수수한 사실**을 밝혀내 11. 30.(목) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재, 수증재등)으로 **구속 기소**하였음
- 검찰은 담보신탁에 동의한 토지주들이 시행사를 고발한 사건을 직접 수사하여, ① 계좌영장, 이메일 압수영장을 통해 **대출브로커가 대출에 개입한 사실**을 밝히고, ② **대출브로커 주거지, 甲새마을금고 지점 압수수색**으로 대출브로커와 은행지점장이 주고받은 서신을 통해 **은행지점장이 대출브로커로부터 현금 2억 원을 수수한 사실**을 밝혔으며, ③ 은행지점장이 수수한 이익에 대해 **추징보전결정을 받아 아파트를 가압류하는 등 범죄 수익을 박탈**하였음
- 검찰은 앞으로도 대출브로커와 지역 은행 관계자의 유착관계를 엄정하게 대응하고 불법 수익을 철저히 환수하는 등 **검찰 본연의 업무를 충실히 수행**하겠음

I

피고인

순번	피고인	지위	역할	처분
1	A(남, 48세)	대출브로커	대출 알선, 알선 수수료 수수	11. 30. 구속기소
2	B(남, 50세)	대출브로커	대출 알선, 알선 수수료 수수	11. 30. 불구속기소
3	C(남, 41세)	새마을금고 지점장	대출 실행, 금품 수수	11. 30. 구속기소

II

공소사실 요지

- 피고인 A, 피고인 B는 '20. 7. 16. D○○에게 용인신갈지구 주상복합 개발사업 관련, 금융회사 8곳으로부터 360억 원 대출을 알선하고 그 대가로 60억 원을 수수하여 [특경법위반(알선수재)]
- 피고인 A, 피고인 C는 '20. 7. 17. 새마을금고 울산지점 건물 지하 주차장에서, 위 360억 원 대출 사례금으로 현금 2억 원을 공여 및 수수하여 [특경법위반(수증재등)]

III

수사경과

- 2021. 10. 1. D○○ 고발, 수원지검(조사과 직수)
- 2023. 3. 27.~30. 수원지검, 당청 사건 이송 / 수사과 지휘
- 2023. 5.~10. 계좌, 이메일 압수영장, 피고인들 및 참고인 조사 등
- 2023. 10. 피고인 A, C에 대한 특경법위반(수증재등) 인지, 주거지 및 사무실 압수수색, 계좌영장 집행, 휴대전화 포렌식 등
- 2023. 11. 1.~7. 피고인 A, C 사전구속영장 청구, 영장 발부
- 2023. 11. 15.~29 송치, 피고인 3명 조사(5회)
- 2023. 11. 30. 피고인 A, C 구속 기소, 피고인 B 불구속 기소

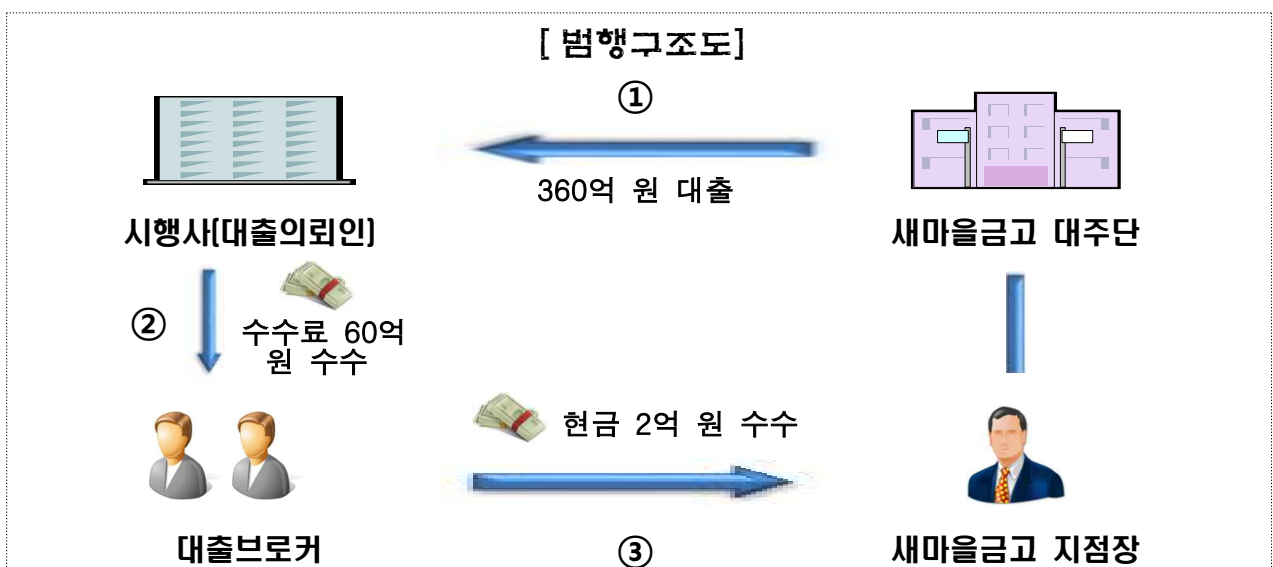
IV

수사 결과

● 검찰 직접 수사를 통해 사건의 실체 확인하고 엄정 대응함

- 검찰은 시행사가 토지주들로부터 담보신탁 동의를 받아 360억 원의 대출 실행 후 토지주들에게 토지대금을 제대로 지급하지 못하여 고발된 사건을 직접 수사에 착수하였음
- 실체적 진실 발견을 위해 계좌, 이메일, 주거지 압수수색 등 다각도로 수사를 진행한 결과 시행사와 은행 사이에 대출브로커가 개입하여 알선 수수료를 받은 사실을 밝히고,
- 대출브로커가 대출 실행일에 현금을 인출하고, 출금전표에 수령자가 기재되어 있지 않은 정황을 확인하여 수사한 결과, 대출브로커와 유착관계가 형성된 은행지점장이 대출 사전승인의 편의를 제공하고 역대 금품을 수수한 사실을 밝혀 대출브로커 1명, 은행지점장을 직구속 기소함으로써(대출 브로커 1명 불구속 기소) 은행에서 발생한 대출비리에 엄정하게 대응하였음

※ 대출브로커 A와 은행지점장 C가 다른 대출에서도 금품을 공여 및 수수한 정황이 있어 추가 수사 중



- 사건 이면에 감추어져 있던 금융 부패범죄를 철저히 규명함

- 금융기관 임직원의 업무는 공공적 성격을 지니고 있어 국가의 경제정책과 국민경제에 중대한 영향을 미치므로 일반 공무원과 같이 엄격한 청렴의무가 부과되고, 그 직무관련 금품 수수 행위에 대해서는 뇌물죄에 상응하여 엄격하게 처벌할 필요성이 있음
- 계좌추적 결과 발견된 부정한 금품의 단서를 바탕으로 압수수색을 실시해 주요 증거를 다수 확보함으로써 대규모 부실대출 이면에 고액의 금품 제공·수수가 존재한 사실까지 철저히 규명함

- 기소전 추정보전결정을 받아 범죄수익을 철저히 환수함

- 은행지점장이 수수한 범죄수익을 박탈하기 위해 은행지점장 명의 아파트에 대해 추정보전결정을 받아 집행하여 범죄수익을 철저히 환수함

V

향후 계획

- 통영지청은 앞으로도 대출브로커와 지역 은행 관계자의 유착관계를 엄정하게 대응하고 불법 수익을 철저히 환수하는 등 검찰 본연의 업무를 충실히 수행하겠음 